[فِي مِيرَاثِ الأَبِ]

وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

[١] حَالٌ لَهُ السُّدُسُ؛ وَهِيَ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ.

[٢] وَحَالٌ تَكُونُ عَصَبَةً؛ وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ.

[٣] وَحَالٌ لَهُ الْأَمْرَانِ؛ وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ.

فَصْلٌ

[فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ]

وَالْجَدُّ كَالْأَبِ فِي أَحْوَالِهِ، وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ، فَلَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي، أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ كَوَلَدِ الْأَبِ فِي هَذَا إِذَا انْفَرَدُوا، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَادَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوا مَا حَصَلَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَتَأْخُذُ النِّصْفَ، وَمَا فَضَلَ لِوَلَدِ الْأَبِ.

وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلَّا السُّدُسُ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ، إِلَّا فِي **الْأَكْدَرِيَّةِ**؛ وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ: النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ: الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ: السُّدُسَ، وَلِلْأُخْتِ: النِّصْفَ، ثُمَّ يُقَسَّمَ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِي غَيْرِهَا.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ.

وَتُسَمَّىٰ **الْخَرْقَاءَ**؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهَا.

وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أُخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَتُسَمَّىٰ: **مُخْتَصَرِ زَيْدٍ**.